

1. 업무개요

공단은 한국환경공단법 제17조(사업)에 따라 사업을 위한 조사·측량, 시험·연구, 통계관리, 정보화, 기술용역, 설계 및 공사의 관리·감독·감리를 수행하고 있으며, 환경시설본부 수생태시설처 ●●●●●부는 가축분뇨공공처리시설 설치, 공공폐수 처리시설 설치, 노후폐수관로 설치, 완충저류시설 설치, 통합집중형 오염지류 개선 사업에 대하여 설계용역 관리·감독, 공사발주 등의 설치지원 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 제3항에서 “엔지니어링사업자는 엔지니어링사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 한다.”, 제4항에서 “엔지니어링사업자는 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 제1항에 따른 엔지니어링사업 대가에 계상(計上)하여야 한다.”로 정하고 있다.

「엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령(산업통상자원부 고시)」 제12조(발주청의 의무 등) 제1항에서 “발주청은 엔지니어링사업자가 가입한 보험 또는 공제의 가입금액, 가입기간, 피보험자 등이 본 업무처리 요령에 부합하는지의 여부를 검토하여야 한다.”로 정하고 있고, 같은요령 제10조(보험료 또는 공제료의 산정) 제2항에서 “발주청은 엔지니어링사업자가 제출한 입찰금액 산출내역서상의 보험료 또는 공제료와 손해보험회사 또는 공제조합 등에 실제 납입한 보험료 또는 공제료 간에 차액이 발생한 경우 이를 이유로 보험 또는 공제가입을 거절하거나 동 차액의 정산을 요구할 수 없다.”고 정하고 있다.

또한 「엔지니어링산업진흥법」 제34조(공제조합의 설립 등)에 따라, 엔지니어링 손해배상공제 업무를 담당하고 있는 엔지니어링공제조합에서 발행한 “엔지니어링 손해배상보험·공제 의무가입제도 안내서(발행일 2020년 12월)”에는 엔지니어링 손해배상공제료를 [표 1]과 같이 산정하도록 하고 있다.

[표 1] 엔지니어링공제조합의 엔지니어링 손해배상공제료 산정방법

 EGI 엔지니어링공제 엔지니어링손해배상보험·공제 의무가입제도 안내서	● 50억원 미만 공제료의 계산 엔지니어링 손해배상공제료 = 1단계 공제료(①) + 2단계 공제료(②) ① 1단계 공제료 = 순계약금액 × [기본요율 + [가산요율 × (표준담보기간초과일수/365)]] * 1단계 공제료 산정대상 기간 : 엔지니어링사업기간 또는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공, 제작, 설치, 구축 기간 ** 가산요율 : 1단계 공제료 산정대상기간이 공종별 표준담보기간을 초과하는 경우 산정 ② 2단계 공제료 = 순계약금액 × 0.16% * 2단계 공제료 산정대상 기간 : 1단계 기간 종료일로부터 1년간 - 특별약관 적용에 따른 할인·할증요율은 별도적용 - 공제료 표시 : 천원 단위를 기본으로 하며 천원 미만의 단수는 절사 - 최저공제료 : 10,000원 ● 50억원 이상 공제료의 계산 : 요율표가 없는 구축요율로 사업비 산정 시 조합에 사전의뢰하여 산정
엔지니어링공제조합의 제도 안내서(표지)	손해배상공제료 산정방법(P.5)

3. 감사결과 확인된 문제점

환경시설본부 수생태시설처 ●●●●●●부는 “▼▼시 ▼▼천 통합집중형 오염지류 개선사업 측량조사 용역” 및 “◁▷군 ▷▷▷천유역 물환경 개선사업 측량조사 용역”에 계상할 엔지니어링 손해배상보험·공제의 가입비용을 엔지니어링 공제조합의 손해배상공제료 산정방법([표 1])을 적용하였다. 이 과정에서 1단계 공제료 산정을 위한 순계약금액을 [표 2]와 같이 잘못 반영(2단계 공제료는 정상금액 반영)하였고, 그로 인하여 2개 용역에 손해배상공제료 1,040,279원 및 41,151원을 각각 과다 계상하게 되었다.

[표 2] 엔지니어링 손해배상공제료 과다 계상 내역(단위: 원)

연 번	용역명	계약 기간	계약 상대자	순계약금액(괄호:1·2단계)*		손해배상공제료		
				당초	정당	당초	정당	차액
1	▼▼시 ▼▼천 통합집중형 오염지류 개선사업 측량조사 용역	'00.00.00. ~ '00.00.00. (용역정지: '00.00.00.)	----- (주)	(1) 500,000,000 (2) 317,174,010	(1) 317,174,010 (2) 317,174,010	3,352,478	2,312,199	1,040,279
2	▷▷군 ▷▷▷천유역 물환경 개선사업 측량조사 용역	'00.00.00. ~ '00.00.00. (용역정지: '00.00.00.)	(주) -----	(1) 500,000,000 (2) 492,767,809	(1) 492,767,809 (2) 492,767,809	3,633,428	3,592,277	41,151

* (1) 엔지니어링 손해배상 1단계 공제금액, (2) 엔지니어링 손해배상 2단계 공제금액

4. 관련자(부서) 의견

손해배상공제료가 과다계상된 [표 2]의 2개 용역은 모두 현재 용역정지중으로 향후 용역재개 시 순계약금액을 정정하여 손해배상공제료가 적정하게 계상되도록 계약변경 조치하겠습니다.

5. 조치할 사항

환경시설본부장(수생태시설처장)은 [표 3]의 용역에 대하여 엔지니어링 손해배상공제료가 용역비에 적정하게 계상될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】